Tema 44 — Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. Intervención desde los Servicios Sociales Municipales

1. Introducción y Marco Normativo del Absentismo Escolar

El derecho a la educación constituye un derecho humano fundamental y uno de los pilares estructurales del Estado social y democrático de derecho. La **Constitución Española de 1978**, en su **artículo 27**, consagra el derecho de todos a la educación, reconociendo la libertad de enseñanza y estableciendo que **la enseñanza básica es obligatoria y gratuita** (artículo 27.4 CE). Para garantizar la eficacia real de este derecho fundamental, los poderes públicos están obligados a articular mecanismos de garantía, tutela y remoción de obstáculos (**artículo 9.2 CE**), velando por que ningún menor se vea privado de la formación integral necesaria para su libre desarrollo personal y su inserción social.

El marco legislativo sectorial estatal se articula en la **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)**, modificada por la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)**. Dicha ley establece que la enseñanza básica comprende diez años de escolaridad, abarcando de forma obligatoria y continua **desde los 6 hasta los 16 años de edad** (comprendiendo seis cursos de Educación Primaria y cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria). El **artículo 4.2 de la LOE** impone a los padres, madres o tutores legales la ineludible obligación de garantizar la asistencia diaria y regular del alumnado a las clases lectivas en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.

1.1. Competencias Municipales en Materia Educativa

En el ámbito de la administración local, el absentismo escolar no es una competencia ajena o secundaria, sino una **competencia propia municipal obligatoria**: * El **artículo 25.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)**, atribuye a los municipios competencias propias en materia de:

> *"Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial."* * La **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)**, en su **artículo 9.22**, reitera la competencia propia de los ayuntamientos andaluces para la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y la prevención del absentismo y abandono escolar.

1.2. Marco Jurídico de la Infancia y los Servicios Sociales en Andalucía

- **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**: En sus **artículos 18 y 20**, califica de forma taxativa el **absentismo escolar grave o reiterado** como uno de los indicadores cualificados y determinantes de la **situación de riesgo** de la persona menor de edad, obligando a los Servicios Sociales Comunitarios a intervenir en el medio familiar para remover las causas de la inasistencia y preservar la integridad del menor en su entorno biológico.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía**: En su **artículo 28**, atribuye a los Servicios Sociales Comunitarios la función expresa de coordinarse con los servicios educativos para

garantizar una atención integral continuada a la infancia (función 13.ª), así como la detección, prevención y abordaje terapéutico de menores en riesgo (funciones 25.ª y 26.ª).

- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)**: Sus **artículos 12 y 179** ordenan la cooperación interadministrativa permanente con las Corporaciones Locales para la prevención del absentismo y el fracaso escolar mediante planes locales de intervención coordinada.

---

2. El Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar en Andalucía

La política pública de la Junta de Andalucía para abordar este fenómeno se formalizó mediante el **Acuerdo de 25 de noviembre de 2003**, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el **Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar** (**BOJA núm. 235, de 5 de diciembre de 2003**).

El desarrollo normativo y protocolario del Plan Integral se aprobó mediante la **Orden de 19 de septiembre de 2005** (**BOJA núm. 202, de 17 de octubre de 2005**), modificada parcialmente por la **Orden de 19 de diciembre de 2005** (**BOJA núm. 248, de 23 de diciembre de 2005**). Esta orden unificó los criterios de intervención de las administraciones educativa y local en Andalucía.

2.1. Concepto y Umbrales Cuantitativos de Alarma

La **Orden de 19 de septiembre de 2005** define el **absentismo escolar** como:

> *"La falta de asistencia regular y continuada a clase del alumnado en edad de escolaridad obligatoria (6 a 16 años), sin causa debidamente justificada."*

Para dotar de operatividad técnica a la intervención y evitar disparidades entre centros, la orden establece los **umbrales oficiales de alarma mensual** a partir de los cuales se considera formalmente que un alumno se encuentra en situación de absentismo escolar y resulta preceptiva la activación del protocolo institucional:

UMBRALES OFICIALES DE ABSENTISMO ESCOLAR (ORDEN 19/09/2005)	
ETAPA EDUCATIVA	UMBRAL DE ALARMA MENSUAL (FALTAS SIN JUSTIFICAR)
EDUCACIÓN PRIMARIA (6-12 años)	Falta de asistencia de 5 DÍAS LECTIVOS en el periodo de UN MES.
EDUCACIÓN SECUNDARIA (12-16)	Falta de asistencia de 25 HORAS DE CLASE en el periodo de UN MES.

(Criterio adicional de gravedad): En el ámbito técnico de los Servicios Sociales Comunitarios, se considera **absentismo de alta intensidad o crónico** cuando las faltas de asistencia injustificadas superan el **50% de las horas o días lectivos mensuales**, o cuando la incomparecencia se prolonga de forma ininterrumpida durante más de quince días lectivos sin causa médica o de fuerza mayor acreditada.

2.2. Tipología y Modalidades de Absentismo Escolar

El Plan Integral andaluz y la praxis técnica socioeducativa clasifican el absentismo en diversas tipologías en función de su manifestación temporal, intensidad y causas subyacentes: 1. **Absentismo pasivo o interior**: El alumno asiste físicamente al centro y al aula, pero mantiene una actitud de desconexión absoluta, rechazo o inhibición total hacia las tareas pedagógicas y las normas de convivencia. 2. **Absentismo de baja intensidad**: Caracterizado por retrasos reiterados a primera hora lectiva o faltas de asistencia esporádicas y aisladas (1 o 2 días al mes), habitualmente toleradas o enmascaradas por la familia. 3. **Absentismo de media intensidad**: Faltas de asistencia periódicas y concentradas en determinadas jornadas lectivas (habitualmente lunes o viernes), o en

módulos horarios concretos para eludir materias específicas. 4. **Absentismo crónico o de alta intensidad**: Incomparecencia sistemática y continuada a más de la mitad del horario lectivo mensual, que fractura el proceso de aprendizaje y coloca al menor en riesgo de exclusión social. 5. **Desescolarización**: Situación de la persona menor de edad en edad de escolaridad obligatoria que no se encuentra matriculada en ningún centro educativo sostenido con fondos públicos, o que, habiendo formalizado matrícula, no se ha incorporado nunca a las aulas durante el curso. 6. **Abandono escolar prematuro**: Alumnado que, tras alcanzar los 16 años (límite de la escolaridad obligatoria), abandona el sistema educativo sin haber obtenido el título de Graduado en ESO ni haber cursado ciclos formativos de Formación Profesional.

2.3. Factores Multidimensionales del Absentismo

El Plan Integral subraya que el absentismo no es un hecho aislado, sino un síntoma multicausal en el que interactúan factores de diversa índole: * **Factores familiares**: Desestructuración convivencial, negligencia en los cuidados básicos, escasa valoración de la educación formal, sobrecarga de responsabilidades domésticas en menores (cuidado de hermanos, tareas del hogar) o justificación parental de la inasistencia. * **Factores socioeconómicos**: Situaciones de exclusión extrema, pobreza severa, precariedad habitacional, actividades de venta ambulante, trabajo infantil sumergido o pertenencia a colectivos vulnerables en infravivienda. * **Factores escolares**: Fracaso escolar continuado, dificultades de aprendizaje no diagnosticadas (NEE/NEAE), desmotivación, desfase curricular significativo, situaciones de acoso escolar (*bullying*) o ciberacoso. * **Factores individuales**: Problemas de salud mental, baja tolerancia a la frustración, adicciones a sustancias o adicciones comportamentales (redes sociales, videojuegos), y dinámicas de pandillaje o conductas disruptivas.

---

3. Estructura Organizativa y Órganos Colegiados en Andalucía

El Plan Integral y la Orden de 19 de septiembre de 2005 articulan una estructura territorializada en tres niveles colegiados interconectados:

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|             ESTRUCTURA COLEGIADA DEL PLAN INTEGRAL DE ABSENTISMO EN ANDALUCÍA                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. ÁMBITO REGIONAL: COMISIÓN REGIONAL DE ABSENTISMO ESCOLAR                                   |
|    - Coordinación entre Consejerías (Educación, Inclusión/Servicios Sociales, Salud, Empleo, FAMP)|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. ÁMBITO PROVINCIAL: COMISIÓN PROVINCIAL DE ABSENTISMO ESCOLAR                               |
|    - Seguimiento provincial, coordinación de inspección educativa y resolución de casos complejos |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. ÁMBITO LOCAL: COMISIÓN MUNICIPAL DE ABSENTISMO ESCOLAR                                     |
|    - Presidida por el Alcalde/Alcaldesa o Concejal/a delegado/a de Educación.                 |
|    - Integrada por Servicios Sociales Municipales, Centros Educativos, Policía Local y AMPAs.     |
|    - Brazo operativo directo: EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL DE ABSENTISMO ESCOLAR (EMAE).          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
```

3.1. La Comisión Municipal de Absentismo Escolar

La **Comisión Municipal para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar** constituye el órgano de máxima coordinación en el ámbito territorial local. Se constituye en cada municipio mediante acuerdo formal entre la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación y el Ayuntamiento correspondiente.

A) Composición Preceptiva

1. **Presidencia**: La persona titular de la **Alcaldía** del Ayuntamiento o el **Concejal o Concejala delegado/a** en quien delegue (habitualmente Educación o Servicios Sociales).

2. **Representantes de los Servicios Sociales Municipales**: Técnico/a Medio de **Educación Social** y **Trabajador/a Social** del Centro de Servicios Sociales Comunitarios.
3. **Representantes de la Administración Educativa**: Miembros del Servicio Provincial de **Inspección de Educación** y representantes de los **Equipos de Orientación Educativa (EOE)**.
4. **Representantes de los Centros Docentes**: Direcciones y responsables de los Departamentos de Orientación de los colegios de Primaria e institutos de ESO del municipio.
5. **Representación de las Familias**: Representantes de las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (**AMPAs**).
6. **Representación Policial**: Mandos o agentes especializados de la **Policía Local** (adscritos al programa de Agente Tutor).
7. **Secretaría**: Un funcionario o funcionaria de la Administración Local.

B) Funciones de la Comisión Municipal

- Diseñar y aprobar el **Plan Local o Protocolo Municipal de Intervención** contra el absentismo escolar.
- Analizar los listados mensuales de alumnado absentista remitidos por los centros docentes de la localidad.
- Coordinar las actuaciones técnicas de los distintos departamentos municipales y los centros educativos.
- Tomar decisiones sobre la derivación de expedientes a la Comisión Provincial, a los Servicios de Protección de Menores o a la Fiscalía de Menores.
- Evaluar semestral y anualmente la evolución de los índices de absentismo en el municipio.

3.2. El Equipo Técnico Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)

En municipios de gran población como el **Ayuntamiento de Utrera**, la Comisión Municipal cuenta con un órgano técnico y ejecutivo permanente: el **Equipo Técnico Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**. Integrado fundamentalmente por el **Técnico Medio de Educación Social** y el **Trabajador/a Social** de los Servicios Sociales Comunitarios, el EMAE se reúne con periodicidad mensual o quincenal para examinar caso por caso, realizar las valoraciones sociofamiliares y coordinar la intervención sobre el terreno.

---

4. El Protocolo de Actuación por Fases

El protocolo de actuación ante una situación de absentismo escolar se estructura en **seis fases progresivas**, donde la intervención socioeducativa municipal actúa como bisagra central:

```
[FASE 1: CENTRO EDUCATIVO] -> Tutor/a, control Séneca, entrevista familiar, orientación (EOE)
           | (Si persisten >5 días en Primaria o >25 horas en ESO sin justificar)
           ▼
[FASE 2: DERIVACIÓN Y APERTURA] -> Recepción en Servicios Sociales Municipales / EMAE
           |
           ▼
[FASE 3: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA MUNICIPAL] -> Educador/a Social: PIS, visita domicilio,
           |                                        Acuerdo de Compromiso, AEF, Policía Tutor
           ▼
[FASE 4: COMISIÓN MUNICIPAL] -> Análisis colegiado del caso, acuerdos institucionales
           | (Si persiste el absentismo por causa familiar contumaz)
           ▼
[FASE 5: COMISIÓN PROVINCIAL / PROTECCIÓN MENORES] -> Inspección y Delegación Territorial
           | (Declaración de Situación de Riesgo - Ley 4/2021)
           ▼
[FASE 6: VÍA JUDICIAL (ÚLTIMA RATIO)] -> Remisión formal a la FISCALÍA DE MENORES
                                         (Delito de abandono de familia, art. 226 Código Penal)
```

Fase 1: Detección e Intervención Interna en el Centro Docente

- **Control y registro diario**: El profesorado registra las faltas en el sistema informático **Séneca**.
- **Actuación tutorial**: Ante las primeras inasistencias, el tutor/a contacta telefónicamente con los progenitores para recabar justificación.
- **Entrevista formal**: Si las faltas alcanzan el umbral de alarma (**5 días en Primaria o 25 horas en ESO en un mes**), la Jefatura de Estudios convoca a la familia a una entrevista por escrito. Se analiza la situación y se suscribe un primer compromiso escolar.
- **Intervención del Equipo de Orientación (EOE) / Departamento de Orientación**: Valoración de posibles dificultades de aprendizaje o conflictividad entre iguales.
- **Derivación**: Agotadas las medidas del centro sin resultado positivo, la Dirección del centro emite la **hoja de notificación de absentismo** y remite formalmente el expediente al **Equipo Técnico Municipal / Servicios Sociales Comunitarios**.

Fase 2: Recepción y Apertura de Expediente en Servicios Sociales Municipales

- Entrada del expediente en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera.
- Comprobación de antecedentes sociales de la unidad familiar en el sistema **SIUSS / NetCoas**.
- Asignación del caso al **Técnico Medio de Educación Social** del equipo básico o del EMAE.

Fase 3: Intervención Socioeducativa Directa (El Educador/a Social)

Constituye el núcleo técnico de la intervención municipal: 1. **Citación y entrevista socioeducativa**: Contacto con los progenitores y el menor en el centro de servicios sociales. 2. **Visita domiciliaria**: El Educador Social se traslada al domicilio para observar directamente las condiciones de habitabilidad, rutinas horarias, dinámica familiar y clima relacional. 3. **Elaboración del Proyecto de Intervención Social (PIS)**: Diagnóstico pedagógico y fijación de objetivos operativos a corto y medio plazo. 4. **Acuerdo de Compromiso Socioeducativo**: Documento contractual firmado por la familia, el menor y el Educador Social, donde los progenitores se comprometen formalmente a la regularización horaria y escolar, y los servicios sociales ofrecen recursos de apoyo. 5. **Movilización de prestaciones del Catálogo andaluz (Decreto 48/2025)**: * Prestación *2.1.2: Atención social, psicológica y educativa a la infancia y familia*. * Tramitación de **Ayudas Económicas Familiares (AEF - prestación garantizada 2.2.13)** si existen carencias de alimentación, transporte escolar, libros o ropa básica que impidan la asistencia. * Si se constata una dinámica familiar gravemente disfuncional o negligente, derivación al **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF - prestación garantizada 3.1.2)**. 6. **Actuación coordinada con la Policía Local (Agente Tutor)**: Patrullas preventivas en parques, plazas y establecimientos de Utrera en horario lectivo, procediendo a la identificación de menores y su traslado al centro escolar o entrega a Servicios Sociales.

Fase 4: Dictamen en la Comisión Municipal de Absentismo Escolar

El EMAE eleva el informe de seguimiento del caso a la Comisión Municipal. Si la familia colabora y se regulariza la asistencia escolar, el expediente se mantiene en seguimiento activo y posterior archivo. Si los progenitores muestran pasividad, desinterés manifiesto o desobediencia voluntaria, la Comisión dicta resolución de derivación al nivel provincial.

Fase 5: Derivación a la Comisión Provincial e Inspección Educativa

El caso se remite a la Comisión Provincial de Absentismo Escolar y al Servicio de Inspección de Educación. Simultáneamente, conforme a la **Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía**, la persistencia injustificada del absentismo motiva la apertura formal de un **expediente de situación de riesgo** del menor ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Familias e Igualdad.

Fase 6: Vía Judicial y Remisión a la Fiscalía de Menores (Última Ratio)

La vía penal es de naturaleza subsidiaria y de estricta *última ratio*. Procede únicamente cuando se han agotado todas las vías persuasivas, educativas, asistenciales y mediadoras posibles, y consta fehacientemente una **conducta dolosa o contumaz de los progenitores**: * **Delito tipificado**: **Artículo 226 del Código Penal** (abandono de familia):

> *"1. El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses."* * **Instrucción de la Fiscalía**: La Fiscalía de Protección de Menores incoa diligencias preprocesales, pudiendo formalizar querella penal contra los progenitores o instar medidas de privación o suspensión de la patria potestad ante la jurisdicción civil.

---

5. El Papel Técnico del Educador/a Social (A2) en el Ayuntamiento de Utrera

En el contexto específico del **Ayuntamiento de Utrera**, el Técnico Medio de Educación Social (A2) ejerce el rol de articulador técnico en la **Comisión Municipal para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono Escolar** y en el **Equipo Técnico Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**:

1. **Diagnóstico Pedagógico y Relacional**: Análisis en profundidad de la trayectoria escolar del alumno, motivación intrínseca, habilidades cognitivas, competencias parentales de crianza y grado de estructuración del hogar.
2. **Mediación Familiar y Escolar**: Ejercicio de mediador neutral entre las exigencias académicas del centro docente (normativa de convivencia) y las resistencias, barreras culturales o dificultades socioeconómicas de la familia.
3. **Acompañamiento en el Medio Abierto**: Salida del despacho municipal hacia el entorno vital del menor (barrios de Utrera, zonas desfavorecidas), realizando un modelado directo de hábitos: pautas de sueño y descanso, supervisión del despertar matutino y acompañamiento físico puntual en la reincorporación al centro.
4. **Coordinación Intersectorial con la Estrategia ERACIS+**: En barriadas vulnerables de Utrera, el absentismo escolar está estrechamente vinculado a procesos de exclusión de larga duración; el Educador Social vincula el absentismo a planes de inserción sociolaboral comunitaria de los progenitores.
5. **Prevención Comunitaria**: Organización de talleres socioeducativos en la Casa de la Juventud y centros cívicos de Utrera sobre habilidades sociales, prevención de adicciones a nuevas tecnologías, ocio saludable y apoyo al estudio.

---

6. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Cifras, Plazos y Referencias Clave)

Parámetro / Concepto	Valor Oficial / Referencia Exacta	Precepto Legal / Detalle
Aprobación del Plan Integral	**Acuerdo de 25 de noviembre de 2003**	Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA 235 de 05/12/2003)
Orden de Desarrollo del Protocolo	**Orden de 19 de septiembre de 2005**	BOJA núm. 202, de 17 de octubre de 2005 (modificada en dic/2005)
Umbral Alarma Educación Primaria	**5 DÍAS LECTIVOS en el periodo de UN MES**	Orden de 19 de septiembre de 2005 (faltas sin justificar)
Umbral Alarma Educación Secundaria	**25 HORAS DE CLASE en el periodo de UN MES**	Orden de 19 de septiembre de 2005 (faltas sin justificar)
Absentismo Crónico o Severo	Inasistencia **superior al 50% del horario lectivo**	O incomparecencia continua más de 15 días lectivos
Edad de Escolaridad Obligatoria	De los **6 a los 16 años** (ambos inclusive)	Artículo 4.2 LOE 2/2006 (modificada por LOMLOE 3/2020)
Competencia Municipal de Vigilancia	**Competencia propia municipal**	Artículo 25.2.n) LRBRL 7/1985 y art. 9.22 LAULA 5/2010
Calificación como Situación de Riesgo	Indicador legal de **riesgo de la persona menor**	Artículos 18 y 20 de la Ley 4/2021 de Infancia de Andalucía
Presidencia Comisión Municipal	**Alcalde/Alcaldesa o Concejal/a delegado/a**	Orden de 19 de septiembre de 2005
Órgano Técnico Ejecutivo Local	**Equipo Técnico Municipal de Absentismo (EMAE)**	Integrado por Educador/a Social y Trabajador/a Social
Delito Penal por Absentismo Injustificado	**Delito de abandono de familia (art. 226 CP)**	Prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses
Niveles Colegiados del Plan	**3 niveles** (Regional, Provincial y Municipal)	Orden de 19 de septiembre de 2005
Sistema Informático de Registro	Sistema de Gestión Séneca	Registro diario de faltas por el profesorado
Instrumento Técnico Municipal	**Proyecto de Intervención Social (PIS)**	Artículo 46 Ley 9/2016 y Acuerdo de Compromiso Socioeducativo
Prestación de Servicios Sociales	Prestación **2.1.2** del Catálogo Andaluz	Decreto 48/2025 (Atención social, psicológica y educativa)

B. Esquema para Repaso Rápido

```
PLAN INTEGRAL DE ABSENTISMO ESCOLAR EN ANDALUCÍA (ORDEN 19/09/2005)
 │
 ├── 1. MARCO LEGAL BÁSICO
 │    ├── Escolaridad obligatoria: 6 a 16 años (art. 4 LOE / art. 27 CE)
 │    ├── Competencia municipal PROPIA de vigilancia: art. 25.2.n) LRBRL 7/1985
 │    └── Calificación jurídica: Situación de RIESGO de la persona menor (Ley 4/2021)
 │
 ├── 2. UMBRALES OFICIALES DE ALARMA MENSUAL (TEST PURO)
 │    ├── EDUCACIÓN PRIMARIA : 5 DÍAS LECTIVOS en un mes sin justificar
 │    ├── EDUCACIÓN SECUNDARIA: 25 HORAS DE CLASE en un mes sin justificar
 │    └── Absentismo Crónico   : Faltas superiores al 50% de las horas/días lectivos
 │
 ├── 3. ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN
 │    ├── Comisión Regional de Absentismo Escolar
 │    ├── Comisiones Provinciales de Absentismo Escolar
 │    └── COMISIÓN MUNICIPAL DE ABSENTISMO ESCOLAR (Ayuntamiento de Utrera)
 │         ├── Preside: Alcaldía / Delegación de Educación
 │         ├── Vocales: Servicios Sociales (Educador/a Social), Centros, Policía Local, AMPAs
 │         └── Brazo técnico: Equipo Técnico Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)
 │
 └── 4. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN 6 FASES
      ├── Fase 1: CENTRO EDUCATIVO (Séneca, tutor/a, citación familiar, orientación EOE)
      ├── Fase 2: DERIVACIÓN A SERVICIOS SOCIALES (Apertura de expediente en CSSC/EMAE)
      ├── Fase 3: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA (Educador Social: PIS, visita, acuerdo, AEF)
      ├── Fase 4: COMISIÓN MUNICIPAL (Análisis del caso y dictamen)
      ├── Fase 5: COMISIÓN PROVINCIAL / PROTECCIÓN MENORES (Expediente de riesgo)
      └── Fase 6: VÍA JUDICIAL (Fiscalía de Menores -> Delito art. 226 Código Penal)
```

C. Trampas del Test

1. **La trampa de los umbrales cruzados de faltas**: Pregunta clásica de examen: *"En Educación Primaria se considera absentismo cuando las faltas alcanzan 25 horas lectivas al mes"*. **Falso**: En Educación Primaria se computan **días lectivos completos (5 días en un mes)**; las **25 horas lectivas en un mes** corresponden exclusivamente a **Educación Secundaria Obligatoria (ESO)** (Orden de 19/09/2005).
2. **La trampa de la edad de escolaridad obligatoria**: Afirmar que *"la escolaridad obligatoria en Andalucía comprende desde el segundo ciclo de Educación Infantil (3 años) hasta los 18 años"*. **Falso**: La escolaridad obligatoria en todo el Estado abarca estrictamente de los **6 a los 16 años** (art. 4 LOE). La etapa 3-6 años y el Bachillerato/FP son voluntarias, por lo que legalmente no opera sobre ellas el delito de abandono de familia ni el protocolo sancionador de absentismo.
3. **La trampa de la competencia municipal en absentismo**: Plantear que *"el absentismo escolar es una competencia exclusiva de la Consejería de Educación, careciendo los Ayuntamientos de competencias propias sobre la materia"*. **Falso**: El artículo 25.2.n) de la LRBRL atribuye a los municipios **competencia propia** para participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
4. **La trampa de la calificación de desamparo automático**: Afirmar que *"la acumulación de un 50% de faltas injustificadas determina automáticamente la declaración de desamparo y la asunción de tutela por la Junta"*. **Falso**: Conforme a la Ley 4/2021 de Infancia, el absentismo escolar se califica inicialmente como **situación de riesgo** (gestión local), manteniéndose al menor con su familia mientras se interviene socioeducativamente. Solo pasaría a desamparo si concurre un abandono grave y desatención absoluta de todas las necesidades vitales.
5. **La trampa de la prescripción penal directa**: Pregunta de supuesto: *"Ante un caso de absentismo de 6 días en Primaria, el centro escolar debe remitir denuncia directa a la Fiscalía de Menores"*. **Falso**: La vía penal (art. 226 CP) es de estricta **última ratio**. Requiere agotar previamente todas las fases del protocolo (centro, intervención socioeducativa de Servicios Sociales Comunitarios y Comisión Municipal).
6. **La trampa de la presidencia de la Comisión Municipal**: Indicar que la Comisión Municipal de Absentismo la preside *"el Inspector de Educación de la zona"*. **Falso**: La presidencia corresponde por ley al

Alcalde o Alcaldesa, o al **Concejal o Concejala** en quien delegue (Orden de 19 de septiembre de 2005).

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto: Se remite al Equipo Técnico Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera el expediente de un alumno de 13 años matriculado en 2º de ESO en un IES de la localidad. Acumula 38 horas lectivas injustificadas en el último mes (superando ampliamente el umbral de 25 horas). El tutor y la orientadora del centro informan de que la madre no ha comparecido a las dos citaciones escritas enviadas por el instituto. Se sospecha una situación de desestructuración familiar, dificultades económicas y consumo incipiente de alcohol en espacios públicos durante el horario escolar.

Intervención técnica del Técnico Medio de Educación Social (A2): 1. **Recepción y Registro**: Alta del expediente en los Servicios Sociales Comunitarios de Utrera y comprobación de antecedentes en NetCoas/SIUSS. 2. **Intervención en el Medio y Visita Domiciliaria**: * Ante la falta de respuesta a las cartas del centro educativo, el Educador/a Social realiza una **visita domiciliaria no anunciada** junto con el Trabajador/a Social o el Agente Tutor de la Policía Local de Utrera. * Se entrevista a la madre y al menor en su contexto convivencial, detectando una situación de sobrecarga monoparental, depresión no tratada en la progenitora y pérdida de control sobre los horarios del adolescente. 3. **Formalización del Proyecto de Intervención Social (PIS) y Acuerdo**: * Citación en el centro comunitario y firma del **Acuerdo de Compromiso Socioeducativo**: fijación de horarios de descanso nocturno, control conjunto de la agenda escolar y compromiso materno de asistencia semanal a sesiones educativas. * Concesión de **Ayudas Económicas Familiares (AEF - prestación garantizada 2.2.13)** para asegurar la cobertura de necesidades materiales básicas. * Derivación de la madre a los servicios de salud mental del SAS en Utrera. 4. **Intervención con el Menor y Agente Tutor**: * Sesiones socioeducativas quincenales con el menor sobre motivación académica, habilidades de relación entre iguales y alternativas de ocio sano en la Casa de la Juventud de Utrera. * Coordinación con la patrulla de Policía Local (Agente Tutor) para el control preventivo en los parques aledaños al instituto durante el horario de clase. 5. **Seguimiento y Cierre**: Si tras dos meses de intervención técnica las faltas se reducen a cero y el alumno se reengancha al ritmo escolar, el Educador Social emite informe favorable de evolución a la Comisión Municipal y propone el archivo del expediente con seguimiento periódico. Si persiste la inasistencia por rechazo voluntario de la madre, se eleva el caso a la Comisión Provincial y Fiscalía de Menores.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Acuerdo de 25 de noviembre de 2003**, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar (*BOJA núm. 235, de 5 de diciembre de 2003*).
- **Orden de 19 de septiembre de 2005**, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar (*BOJA núm. 202, de 17 de octubre de 2005*).
- **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo**, de Educación (LOE), modificada por la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre** (LOMLOE).
- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre**, de Educación de Andalucía (LEA) (*BOJA núm. 252, de 26 de diciembre de 2007*).
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía (*BOJA núm. 149, de 4 de agosto de 2021*).
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). Artículo 25.2.n).
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA núm. 248, de 29 de diciembre de 2016*).
- **Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre**, del Código Penal. Artículo 226.

- **Decreto 48/2025, de 24 de febrero**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA núm. 40, de 27 de febrero de 2025*).